



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E PARTICIPAÇÃO EM EXCURSÃO

GARBOSA TURISMO
CNPJ: **60.525.135/0001-00**
Site: **garbosaturismo.com.br**
WhatsApp: **(32) 9987-4657**

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços turísticos pela GARBOSA TURISMO, consistentes na organização e comercialização de excursões, viagens em grupo, transporte turístico, reservas e demais serviços descritos no comprovante de contratação ou voucher entregue ao CONTRATANTE.

Integram este contrato:

- Comprovante de pagamento;
- Voucher da viagem;
- Programação da excursão;
- Informações disponibilizadas no site e canais oficiais da empresa.

CLÁUSULA 2 – DOS SERVIÇOS

Os serviços poderão compreender:

- Transporte rodoviário;
- Hospedagem (quando contratada);
- Passeios;
- Seguro viagem (quando incluído);
- Guia ou coordenador de viagem;
- Serviços descritos no pacote adquirido.

Os serviços não expressamente previstos no pacote contratado não estão incluídos.

CLÁUSULA 3 – DAS OBRIGAÇÕES DA GARBOSA TURISMO

A GARBOSA TURISMO obriga-se a:

I – Executar os serviços conforme contratado;

II – Informar previamente alterações relevantes na programação;

III – Prestar assistência ao grupo durante a excursão;

IV – Cumprir a legislação aplicável às agências de turismo.

CLÁUSULA 4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a:

I – Fornecer informações verdadeiras;

II – Efetuar os pagamentos nas datas acordadas;

III – Comparecer ao embarque no horário informado;

IV – Portar documentos necessários;

V – Cumprir normas de segurança durante toda a viagem;

VI – Zelar pelos equipamentos utilizados.

O não comparecimento no local e horário de embarque será considerado desistência, aplicando-se as regras de cancelamento previstas neste contrato.

CLÁUSULA 5 – DOS PAGAMENTOS

O valor do pacote, forma de pagamento, parcelas e vencimentos constam no comprovante de contratação.

O inadimplemento poderá acarretar cancelamento da reserva e cobrança das penalidades legais.

CLÁUSULA 6 – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, WhatsApp ou outro meio eletrônico), o CONTRATANTE poderá desistir da contratação no prazo de **07 (sete) dias corridos**, contados da contratação, com restituição integral dos valores pagos.

Esta cláusula fundamenta-se no **art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**.

Caso a viagem esteja marcada para ocorrer antes do término do prazo de 7 dias e tenha havido utilização dos serviços, aplicar-se-á a legislação pertinente.

CLÁUSULA 7 – DO CANCELAMENTO, REEMBOLSO E DAS ARRAS (SINAL)

Após expirado o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, os cancelamentos obedecerão às seguintes condições:

I – Cancelamento até 60 (sessenta) dias antes da data da excursão

O CONTRATANTE terá direito ao reembolso de **80% (oitenta por cento)** dos valores efetivamente pagos, ficando autorizada a retenção de **20% (vinte por cento)** para cobertura de despesas administrativas, operacionais e valores já assumidos junto a fornecedores.

II – Cancelamento entre 59 (cinquenta e nove) e 30 (trinta) dias antes da excursão

O CONTRATANTE terá direito ao reembolso de **40% (quarenta por cento)** dos valores efetivamente pagos, permanecendo retidos os valores correspondentes às despesas administrativas, reservas, transporte, hospedagem e demais custos operacionais já assumidos pela CONTRATADA.

III – Cancelamento com menos de 30 (trinta) dias antes da excursão

Não haverá direito ao reembolso dos valores pagos, ressalvadas as hipóteses previstas na Cláusula 8 deste contrato.

Quando o cancelamento ocorrer por iniciativa exclusiva do CONTRATANTE, **sem motivo de força maior devidamente comprovado**, e o guia ou organizador da excursão não conseguir substituir o passageiro por outro participante para ocupar a vaga contratada, a quantia paga a título de **entrada ou sinal (arras confirmatórias)** poderá ser retida integralmente pela CONTRATADA, em razão dos prejuízos decorrentes da vaga ociosa e dos compromissos financeiros já assumidos perante fornecedores.

Tal disposição encontra fundamento nos **arts. 417 a 420 do Código Civil**, que disciplinam as arras ou sinal, bem como nos princípios da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), observando-se ainda a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o equilíbrio contratual previsto no Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 7-A – DO PRAZO PARA REEMBOLSO

Os valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE serão restituídos em até o **5º (quinto) dia útil após a realização da excursão**, por meio da mesma forma de pagamento utilizada na contratação ou por transferência bancária indicada pelo CONTRATANTE.

Caso o cancelamento decorra do exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o reembolso integral será realizado nos prazos legalmente aplicáveis.

II – Cancelamento realizado até 30 (trinta) dias antes da data da excursão

Será devolvido ao CONTRATANTE **40% (quarenta por cento)** dos valores pagos.

Os demais valores correspondem aos custos já comprometidos com fornecedores, hospedagens, transporte, reservas e despesas operacionais.

III – Cancelamento inferior a 30 dias da excursão

Não haverá restituição dos valores pagos, em razão da consolidação das despesas operacionais, salvo nas hipóteses previstas na Cláusula 8.

Estas disposições observam:

- os princípios da boa-fé objetiva previstos nos **arts. 421 e 422 do Código Civil**;
- a possibilidade de resolução contratual disciplinada pelos **arts. 472 e seguintes do Código Civil**;
- a vedação ao enriquecimento sem causa (**art. 884 do Código Civil**);
- o equilíbrio contratual previsto no **Código de Defesa do Consumidor**.

CLÁUSULA 8 – DOS CASOS DE FORÇA MAIOR

Em situações de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas documentalmente, tais como:

- internação hospitalar;
- cirurgia de urgência;
- acidente grave;
- falecimento de familiar próximo;
- desastres naturais;

- determinação de autoridade pública;
- outras situações imprevisíveis e inevitáveis,

a GARBOSA TURISMO analisará cada caso individualmente, podendo:

- remarcar a viagem;
- conceder crédito;
- realizar reembolso diverso do previsto neste contrato.

Esta cláusula fundamenta-se nos **arts. 393 e 478 do Código Civil**.

CLÁUSULA 9 – DAS ALTERAÇÕES DA VIAGEM

A empresa poderá alterar horários, itinerários, hotéis ou meios de transporte quando necessário por motivos operacionais, climáticos, segurança, determinação de autoridades ou força maior, mantendo, sempre que possível, padrão equivalente de qualidade.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE

A GARBOSA TURISMO responde pelos serviços que organiza, observados os limites legais.

Não responderá por:

- objetos esquecidos;
 - perdas decorrentes de culpa exclusiva do passageiro;
 - atos de terceiros;
 - eventos imprevisíveis;
 - casos fortuitos ou força maior.
-

CLÁUSULA 11 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

Os dados pessoais do CONTRATANTE serão utilizados exclusivamente para execução da viagem, observando a Lei Geral de Proteção de Dados – **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**.

CLÁUSULA 12 – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA VAGA

O CONTRATANTE poderá indicar outra pessoa para ocupar sua vaga na excursão, sem incidência das penalidades previstas para cancelamento, desde que:

I – a solicitação seja realizada com antecedência mínima de **72 (setenta e duas) horas** da data do embarque;

II – o novo passageiro forneça todos os documentos e dados necessários para a viagem;

III – não exista impedimento imposto por hotéis, companhias transportadoras, parques, organizadores do evento ou demais fornecedores envolvidos.

Caso haja cobrança de taxas por terceiros para alteração da titularidade da reserva, estas serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

Na hipótese de substituição da vaga pelo CONTRATANTE, não haverá incidência das multas previstas na Cláusula 7, permanecendo apenas eventuais custos administrativos e taxas cobradas por fornecedores.

CLÁUSULA 13 – DO CANCELAMENTO, DA VAGA OCIOSA E DO PRAZO DE REEMBOLSO

Após o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, os cancelamentos observarão as seguintes regras:

I – Cancelamento até 60 (sessenta) dias antes da excursão

Será restituído ao CONTRATANTE **80% (oitenta por cento)** dos valores pagos.

II – Cancelamento entre 59 (cinquenta e nove) e 30 (trinta) dias antes da excursão

Será restituído ao CONTRATANTE **40% (quarenta por cento)** dos valores pagos.

III – Cancelamento com menos de 30 (trinta) dias da excursão

Não haverá restituição dos valores pagos, salvo nos casos de força maior devidamente comprovados, previstos neste contrato.

IV – Da retenção do sinal (arras)

Caso o CONTRATANTE solicite o cancelamento da viagem nos últimos 30 (trinta) dias anteriores ao embarque, sem apresentar justificativa legal devidamente comprovada, e a GARBOSA TURISMO não consiga substituir o passageiro por outro participante apto a ocupar a vaga, o valor pago a título de entrada ou sinal (arras confirmatórias) poderá ser retido integralmente pela CONTRATADA, em razão dos prejuízos financeiros efetivamente suportados.

A presente cláusula fundamenta-se nos arts. **417 a 420 do Código Civil**, relativos às arras confirmatórias, bem como nos arts. **421 e 422 do Código Civil**, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva, observando-se ainda o art. **884 do Código Civil**, que veda o enriquecimento sem causa, e o art. **51 do Código de Defesa do Consumidor**, preservando o equilíbrio contratual.

V – Prazo para devolução

Os valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE serão restituídos em até o **5º (quinto) dia útil após a realização da excursão**, mediante PIX, transferência bancária ou outro meio acordado entre as partes.

VI – Casos de força maior

Em situações de caso fortuito ou força maior devidamente comprovadas, tais como internação hospitalar, cirurgia de urgência, acidente grave, falecimento de familiar próximo, determinação de autoridade pública ou outra situação imprevisível e inevitável, a GARBOSA TURISMO poderá, conforme análise do caso concreto:

- remarcar a viagem;
- conceder crédito para utilização futura;
- realizar reembolso em condições diversas das previstas neste contrato.

CLÁUSULA 14 – DO NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW)

O não comparecimento do CONTRATANTE no local e horário de embarque, sem comunicação prévia e sem justificativa legal devidamente comprovada, será considerado **NO SHOW**, caracterizando desistência voluntária da viagem.

Nessa hipótese, não haverá direito a reembolso dos valores pagos, considerando que os serviços contratados já terão sido disponibilizados e os custos assumidos pela CONTRATADA perante fornecedores, observados os princípios da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
